

0003701-77.2018.8.26.0635

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Ricardo Augusto Ramos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 1ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... que o réu praticou os crimes de roubo com emprego de arma de alto potencial ofensivo (fuzil), indicando que as circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa, motivo pelo qual especificamente com relação aos roubos a pena deve ser elevada em 1/3 (um terço) nesta primeira fase. Já quanto aos demais crimes, considerando a presença de maus antecedentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

1ª Vara do Júri

Av. Abrãao Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0003701-77.2018.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003701-77.2018.8.26.0635

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UENDERSON ARJONAS FERNANDES

Vistos.

UENDERSON ARJONAS FERNANDES e RODRIGO OLIVEIRA SOARES DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, foram submetidos a julgamento, nesta data, perante o Egrégio 1º Tribunal do Júri desta Comarca da Capital, o primeiro como incurso nos artigo: a) 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70 (concurso formal), c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas "c" e "h", todos do Código Penal; b) 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; c) 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; d) 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e) 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; f) 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; g) 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; h) 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; i) 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; j) 148, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "b"; k) 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal; l) 311, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal; m) 288, parágrafo único, c.c. o artigo 8º da Lei nº 8.072/90; o segundo como incurso nos artigos: a) 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70 (concurso formal), c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas "c" e "h", todos do Código Penal; b) 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II,

por três vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; c) 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; d) 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e) 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; f) 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; g) 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; h) 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; i) 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; j) 148, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "b"; k) 297, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal; l) 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal; m) 311, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal; n) 288, parágrafo único, c.c. o artigo 8º da Lei nº 8.072/90.

O Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, deliberou em absolver os réus Uenderson e Rodrigo quanto aos homicídios, seja pela ausência de materialidade, seja pela negativa de autoria. Afirmada a competência em razão da análise dos crimes dolosos contra a vida, foi deliberado pela condenação dos crimes de roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e pelo emprego de armas de fogo. Em relação aos crimes conexos, o réu Uenderson foi absolvido do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, mas foi condenado pelos demais crimes conexos de cárcere privado, receptação e associação criminosa armada, assim como o réu Rodrigo também foi condenado pelos demais crimes conexos.

Passo à dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.

Quanto ao réu UENDERSON:

Atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente), há que se considerar existência de maus antecedentes criminais, conforme a folha de antecedentes de fls. 385/397, ostentando o réu pelo menos cinco condenações definitivas anteriores aos fatos destes autos, sendo que uma delas será utilizada na fase seguinte para fins de reincidência; e de natureza objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), bem como o meio de que se valeu o acusado, assim como o comportamento das vítimas. Cabe considerar que o réu praticou os crimes de roubo com emprego de arma de alto potencial ofensivo (fuzil), indicando que as circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa, motivo pelo qual especificamente com relação aos roubos a pena deve ser elevada em 1/3 (um terço) nesta primeira fase. Já quanto aos demais crimes, considerando a presença de maus antecedentes criminais, elevo as penas em 1/6 (um sexto) nesta primeira fase, resultando nas penas de:

- a) 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para os crimes de roubo;
- c) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o crime de cárcere privado;
- d) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de receptação;
- e) 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de associação criminosa para a prática de crimes hediondos (art. 8º da Lei nº 8.072/90).

Na segunda fase de fixação da pena, presente a agravante da reincidência, conforme folha de antecedentes criminais de fls. 385/397 e certidão de fls. 451 indicando condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos deste feito.

Quanto aos crimes de roubo praticados na residência das pessoas idosas, presente ainda a agravante de crime praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, conforme alínea "h" do artigo 61 do Código Penal. De outro lado, o réu confessou, ainda que

de forma parcial, o fato, incidindo uma atenuante. Dessa forma, considerando a existência de duas agravantes e uma atenuante, elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa para o crime de roubo praticado na residência. Com relação aos demais crimes de roubo, em face das vítimas dos outros veículos, não vislumbro a incidência de mais agravantes, havendo a presença apenas da mesma atenuante de confissão, motivo pelo qual entendo ser o caso de compensá-las, ficando mantida a pena da primeira fase. Também houve confissão do crime de cárcere privado, sendo também o caso de compensar a agravante com a atenuante.

Quanto aos demais crimes não houve confissão, devendo as penas serem elevadas em 1/6 (um sexto), resultando nas penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa para o crime de receptação; 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão para o crime de associação criminosa para a prática de crimes hediondos (art. 8º da Lei nº 8.072/90).

Na terceira e última fase, para os crimes de roubo, presente as causas de aumento de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, aplico apenas a maior elevação de 2/3 (§ 2º-A, I do art. 157 do Código Penal), na forma do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, resultando nas penas definitivas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa para cada um dos crimes de roubo.

Importante analisar que alguns fatos foram praticados em concurso formal (vítimas José, Cleusa e Cleyde - residência), sendo que todos eles devem ser considerados, ainda, em continuidade delitiva com os demais roubos. Entretanto, há inúmeros precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "caracterizado o concurso formal e a continuidade delitiva entre infrações penais, aplica-se somente o aumento relativo à continuidade, sob pena de bis in idem". Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido" (.AgRg no HC 610352-RJ julgado em 17/08/2021).

Seguindo o entendimento acima, no que tange à concomitância de concurso formal e continuidade delitiva, apenas esta última deve ser aplicada. Em relação ao aumento, no caso específico dos roubos, entendo ser o caso de aumento de 2/3 (previsão do caput do artigo 71 do CP), considerando a quantidade de delitos e as circunstâncias judiciais negativas e a gravidade em concreto dos crimes praticados, resultando na pena final de (a) 17 (dezesete) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa.

Para todos os demais delitos não há concurso formal ou continuidade delitiva, tornando definitivas as penas de: (b) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o crime de cárcere privado; (c) 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa para o crime de receptação.

Por fim, reconhecida a causa de aumento do parágrafo único do artigo 288, elevo a pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de (d) 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão para o crime de associação criminosa armada para a prática de crimes hediondos (art. 8º da Lei nº 8.072/90).

Finalmente, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), as penas devem ser somadas, resultando na pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três)

dias-multa. O dia-multa valerá o mínimo legal, pois ausentes elementos para analisar de forma concreta a capacidade econômica do réu.

Quanto ao réu RODRIGO:

Atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente), observo que a folha de antecedentes de fls. 406/409 não aponta de forma clara a condenação do acusado, nem data de trânsito em julgado, indicando apenas a menção de se tratava de indivíduo procurado pela justiça, o que foi confirmado pelo réu neste plenário, além de indicações de execuções perante o DEECRIM deste Estado de São Paulo. Por meio de consulta deste magistrado à execução criminal que tramita perante o DEECRIM (execução digital de consulta pública), trata-se de condenação imposta pela Justiça Federal de São Paulo, porém, não há menção à data de trânsito em julgado da condenação, havendo apenas a guia de execução provisória, já que houve interposição de recurso especial ao C. STJ, não se tendo notícia de julgamento do recurso, motivo pelo qual deixo de valorar de forma negativa seus antecedentes criminais. De toda forma, cabe considerar que o réu praticou os crimes de roubo com emprego de arma de alto potencial ofensivo (fuzil), indicando que as circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa, motivo pelo qual especificamente com relação aos roubos a pena deve ser elevada em 1/3 (um terço) nesta primeira fase. Quanto aos demais crimes, não havendo elementos para valorar de forma negativa as circunstâncias judiciais, mantenho as penas no mínimo legal nesta fase.

- a) 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para os crimes de roubos;
- b) 01 (um) ano de reclusão para o crime de cárcere privado;
- c) 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação;
- d) 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo;
- e) 03 (três) anos de reclusão para o crime de associação criminosa para a prática de crimes hediondos (art. 8º da Lei nº 8.072/90);
- f) 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de falsificação de documento público.

Na segunda fase de fixação da pena, pelos mesmos fundamentos acima, ausente certidão nos autos indicando condenação definitiva anterior, o réu deve ser considerado primário. Quanto aos crimes de roubo praticados na residência das pessoas idosas, presente apenas a agravante de crime praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, conforme alínea "h" do artigo 61 do Código Penal. De outro lado, o réu confessou, ainda que de forma parcial, o fato, incidindo uma atenuante. Dessa forma, considerando a existência de uma agravante e uma atenuante, entendo ser o caso de compensá-las, ficando mantidas as penas da primeira fase para o crime de roubo praticado na residência. Com relação aos demais crimes de roubo, em face das vítimas dos outros veículos, não vislumbro a incidência de outras agravantes, havendo a presença apenas da mesma atenuante de confissão, motivo pelo qual entendo ser o caso de reduzir a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Também houve confissão do crime de cárcere privado, porém, a pena não ficar aquém do mínimo legal nesta fase. Quanto aos demais crimes não houve confissão, devendo as penas da primeira serem mantidas no mínimo legal.

Na terceira e última fase, para os crimes de roubo, presente as causas de aumento de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, aplico apenas a maior elevação de 2/3 (§ 2º-A, I do art. 157 do Código Penal), na forma do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, resultando nas penas definitivas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses

e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa para cada um dos crimes de roubo.

Importante analisar que alguns fatos foram praticados em concurso formal (vítimas José, Cleusa e Cleyde – residência), sendo que todos eles devem ser considerados, ainda, em continuidade delitiva com os demais roubos. Entretanto, há inúmeros precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “caracterizado o concurso formal e a continuidade delitiva entre infrações penais, aplica-se somente o aumento relativo à continuidade, sob pena de bis in idem”. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido” (.AgRg no HC 610352-RJ julgado em 17/08/2021).

Seguindo o entendimento acima, no que tange à concomitância de concurso formal e continuidade delitiva, apenas esta última deve ser aplicada. Em relação ao aumento, no caso específico dos roubos, entendo ser o caso de aumento de 2/3 (previsão do caput do artigo 71 do CP), considerando a quantidade de delitos e as circunstâncias judiciais negativas e a gravidade em concreto dos crimes praticados, resultando na pena final de (a) 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Para todos os demais delitos não há concurso formal ou continuidade delitiva, tornando definitivas as penas de: (b) 01 (um) ano de reclusão para o crime de cárcere privado; (c) 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação; (d) 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo (f) 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de falsificação de documento público.

Reconhecida a causa de aumento do parágrafo único do artigo 288, elevo a pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de (e) 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de associação criminosa armada para a prática de crimes hediondos (art. 8º da Lei nº 8.072/90).

Finalmente, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), as penas devem ser somadas, resultando na pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa. O dia-multa valerá o mínimo legal, pois ausentes elementos para analisar de forma concreta a capacidade econômica do réu.

Os sentenciados UENDERSON e RODRIGO cumprirão a pena em regime inicialmente fechado, com fundamento no artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, sendo que eventual análise a respeito de progressão de pena deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, até porque ambos os acusados possuem processos de execução em andamento, não cabendo qualquer análise deste juízo a respeito.

Não são cabíveis os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal, seja em razão da quantidade de pena aplicada, seja porque os crimes de grave ameaça.

Os acusados não poderão recorrer em liberdade, sendo mantidos os fundamentos da decisão que decretou a sua prisão preventiva.

Pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos e não havendo fato novo que altere a situação da custódia cautelar, estando presentes, ademais, os fundamentos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, sendo

a prisão necessária não só para garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, fica mantida a segregação dos acusados.

Ante o exposto, e atendendo a soberana decisão do Egrégio Conselho de Sentença, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- 1) ABSOLVER os acusados UENDERSON ARJONAS FERNANDES e RODRIGO OLIVEIRA SOARES DE SOUZA com relação aos crimes dos artigos 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; 121, §2º, incisos III, V e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos II e V do Código de Processo Penal;
- 2) ABSOLVER o acusado UENDERSON ARJONAS FERNANDES com relação ao crime do artigo 311 caput do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal;
- 3) CONDENAR o réu UENDERSON ARJONAS FERNANDES, qualificado nos autos, como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por seis vezes, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), artigo 148, caput; artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, este último c.c. o artigo 8º da Lei nº 8.072/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal às penas de 24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, esta no mínimo legal, no regime inicial fechado de cumprimento de pena.
- 4) CONDENAR o réu RODRIGO OLIVEIRA SOARES DE SOUZA como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por seis vezes, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), artigo 148, caput; artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, artigo 311, caput, c.c. o artigo 29, caput, artigo 297, I, c.c. o artigo 29, caput e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, este último c.c. o artigo 8º da Lei nº 8.072/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, esta no mínimo legal, no regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, sendo ratificada a prisão preventiva, nos termos da fundamentação acima, devendo ser recomendados na prisão em que se encontram.

Com o trânsito em julgado, lance-se os nomes do condenado no rol dos culpados, expedindo-se oportunamente a guia de execução, provisória ou definitiva, conforme o caso.

Custas na forma da lei.

Decisão publicada hoje neste Plenário 06 do Egrégio 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, às 21h59min, saindo os presentes dela intimados.

Registre-se e comunique-se, com anotações de estilo.

São Paulo, 04 de agosto de 2022.

RICARDO AUGUSTO RAMOS

Juiz Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA